상린관계

경계에 관한 상린관계

- 인지사용청구권 → 주거에 출입 → (승낙 / 판결) 필요
- 경계에 담장설치
  - 설치비용 → 면적비율 / 균분
  - 측량비용 → 면적비율 / 균분
- 경계를 넘은 (가지 / 뿌리) → 임의제거
- 경계선 부근 건축 거리
  - ( ) 미터 → 위반시 철거
  - 철거 제한 → /

주위토지통행권

- 통행권자 — 소유자 / 지상권자 / 전세권자 / 임차인 / 명의신탁자
- 기존통로 충분한 기능 못할 때 → 새로운 통로 (인정 / 부정)
- 기존통로보다 편리한 통로로 → 새로운 통로 (인정 / 부정)
- 통행권 범위
  - 장래상황 미리 대비 → O / X
  - 건축법상 도로폭 보장 → O / X
- 통행권자 허락을 받아 통행하는 자에게 통행료 청구 → O / X
- 분할 이나 일부양도의 경우
  - 당사자 사이 → 유상 / 무상
  - 승계인에게 → 유상 / 무상

점유취득시효

취득시효의 대상 및 요건

- 점유권 / 소유권 / 유치권 / 저당권 / 분묘기지권 → 가능
- 자기 소유의 부동산에 대한 취득시효 → 가능 / 불가능
- (토지의 일부 / 공유 지분)에 대한 취득시효 → 가능
- 국유 (행정재산 / 일반재산)에 대한 취득시효 → 가능
- 집합건물의 공용부분에 대한 취득시효 → 가능 / 불가능
- 간접점유에 의한 시효취득 → 가능 / 불가능

취득시효의 기산점

- 원칙 → 선택 (가능 / 불가능) ( )시점
- 시효기간 중 소유자 변경 없는 경우 기산점 선택 → 가능 / 불가능
- 시효완성 후 소유자 변경일을 기산점으로 2차 시효 → 가능 / 불가능

취득시효의 효과

- 시효취득의 성질 → 원시취득 / 승계취득
- 소유권 취득 효과 → (점유 개시 시점 / 등기 시점) 부터

점유취득시효

시효완성자의 등기청구권

- 시효기간 중 소유자 변경된 경우 등기청구 → 가능 / 불가능
- 시효완성 후 소유자 변경된 경우 등기청구 → 가능 / 불가능
- 시효완성 당시 소유자가 등기명의 회복한 경우 → 가능 / 불가능
- 시효기간 중 점유 승계한 자의 등기청구 → 가능 / 불가능
- 시효완성 후 점유 승계한 자의 등기청구 → 직접 / 대위

점유취득시효완성 후의 관계

- 소유자가 시효완성자에게 철거 또는 반환 청구 → 가능 / 불가능
- 소유자가 시효완성자에게 부당이득반환청구 → 가능 / 불가능
- 소유자가 제3자에게 처분하면 채무불이행 책임 → 인정 / 부정
- 소유자가 시효완성을 (알고 / 모르고) 처분하면 → 불법행위 책임
- (시효완성 알고 / 매수인이 적극가담) 한 처분 → 무효

기타 소유권 취득

선점, 습득, 발견

- **무주물**
  - **부동산** — **소유**
  - **동산** — **선점자 소유**
- **매장물** — **( ) 간 공고 후 발견자 소유**
- **유실물** — **( ) 간 공고 후 습득자 소유**

부합

- **부동산 + 동산** — **(부동산 / 동산) 소유자 소유**
- **부동산 + 부동산** — **부합 (가능 / 불가능)**
- **토지 + 건물** — **부합 (가능 / 불가능)**
- **토지 + 수목**
  - **권한 O** — **부합 (O / X)**
  - **권한 X** — **부합 (O / X)**
- **권한 있는 증축**
  - **독립성 O** — **부합 (O / X)**
  - **독립성 X** — **부합 (O / X)**

甲 (2/3) 乙(1/6) 丙(1/6) 공유 사례

甲이 점유 사용하는 경우

乙은 甲에게 부당이득반환청구	전부 / 1/6
丙은 甲에게 부당이득반환청구	전부 / 1/6
乙은 甲에게 공유물반환청구	가능 / 불가능
丙은 甲에게 공유물반환청구	가능 / 불가능

乙이 점유 사용하는 경우

甲은 乙에게 부당이득반환청구	전부 / 2/3
丙은 乙에게 부당이득반환청구	전부 / 1/6
甲은 乙에게 (점유배제청구 / 공유물반환청구)	가능
丙은 乙에게 (점유배제청구 / 공유물반환청구)	가능

제3자 A가 불법점유하는 경우

甲은 A에게 손해배상청구	전부 / 2/3
乙은 A에게 손해배상청구	전부 / 1/6
丙은 A에게 손해배상청구	전부 / 1/6
甲, 乙, 丙은 A에게 공유물반환청구	가능 / 불가능

甲 (2/3) 乙(1/3) 공유 사례

甲이 단독으로 A에게 임대한 경우

乙은 A에게 공유물 반환청구	가능 / 불가능
乙은 A에게 임대료 1/3 청구	가능 / 불가능
乙은 甲에게 부당이득 1/3 청구	가능 / 불가능
상가임대차 갱신거절 여부 결정	甲 / 전원동의

공유물에 대한 무효등기의 말소

甲의 단독 명의로 등기 된 경우	乙은 (전부 / 1/3) 말소
乙의 단독 명의로 등기 된 경우	甲은 (전부 / 2/3) 말소
제3자 명의로 원인무효등기된 경우	甲은 (전부 / 2/3) 말소
제3자 명의로 원인무효등기된 경우	乙은 (전부 / 1/3) 말소

甲이 단독으로 A에게 매도한 경우

매매 계약의 효력	유효 / 무효
A의 단독 명의로 경료된 등기	乙은 (전부 / 1/3) 말소

공유물 분할

공유물 분할청구권의 성질

- 분할청구에 대한 거절 → 원칙적 (가능 / 불가능)
- 공유물분할 금지특약 → ( )년 한도에서 가능
- 공유물분할청구권 시효소멸 → 가능 / 불가능

공유물 분할의 방법

- 공유자 전원의 참여 → 필요 / 불필요
- 협의분할이 성립한 경우 재판상 분할청구 → 가능 / 불가능
- 재판상 현물 분할이 가능한 경우 경매 → 가능 / 불가능
- 분할을 원하는 자를 공유로 남기는 분할 → 가능 / 불가능
- 분할을 원하지 않는 자를 공유로 남기는 분할 → 가능 / 불가능

공유물 분할의 효과

- 협의에 의한 분할의 효과에 등기 → 필요 / 불필요
- 재판에 의한 분할의 효과에 등기 → 필요 / 불필요
- 분할 당사자에게 지분의 비율로 담보책임 → 인정 / 부정
- 지분에 설정된 저당권은 분할 이후에 집중 → O / X

집합건물법

등기의 필요성

- 구분소유권 성립 → 등기 (필요 / 불필요)
- 구조상 공용부분의 취지 → 등기 (필요 / 불필요)
- 규약상 공용부분의 취지 → 등기 (필요 / 불필요)
- 공용부분의 물권변동 → 등기 (필요 / 불필요)

공용부분의 법률관계

- 공용부분 지분 → 균등 추정 / 전유부분 면적 비율
- 공용부분 처분 → 전유부분과 분리처분 (가능 / 불가능)
- 공용부분 변경
  - 소유권 비율에 영향 O → (/) 의결
  - 소유권 비율에 영향 X → (/) 의결
- 공용부분 사용 → (지분의 비율로 / 용도에 따라) 사용
- 공용부분 분할청구 → (각자 자유롭게 분할청구 / 분할청구 불가능)

기타 빈출 사항

- 대지사용권 → ( )로 전유부분과 분리처분 가능
- 체납관리비 승계 → 전유부분 / 공용부분 / 연체료
- 관리단의 성립 → 당연성립 / 조직행위 필요
- 재건축 결의 → 구분소유자 및 의결권의 각 ( ) 결의